CASO PRÁCTICO: "Proyecto Expansión Industrial Matanzas"

Contexto Geográfico: Zona Industrial Matanzas, Ciudad Guayana, Edo. Bolívar.

1. Descripción del Proyecto

La empresa privada "Alimentos del Sur C.A." (El Cliente) necesita construir un nuevo galpón de 2,500 m² para almacenamiento en frío y procesamiento. El proyecto incluye:

- Movimiento de tierras y fundaciones de concreto armado.
- Estructura metálica pesada y cerramiento con paneles termoaislantes.
- Instalación de una subestación eléctrica privada y un banco de transformadores.
- **Tiempo estimado de ejecución:** 8 meses.

2. La Situación Actual (Factores de Riesgo Venezolanos)

El proyecto cuenta con ingeniería básica y un estimado de costos referenciado en Dólares Estadounidenses (USD), pero se enfrenta a las siguientes realidades:

- **Riesgos Administrativos y Financieros:**
    - **Multimoneda y Tasa de Cambio:** El cliente pagará en Bolívares (VES) al tipo de cambio oficial del BCV del día del pago. Sin embargo, los proveedores de acero y paneles exigen pagos en divisas o con un sobreprecio si es en bolívares para cubrir el "riesgo de devaluación" durante los días de tránsito del pago.
    - **Escasez de Insumos:** Hay intermitencia en el suministro de combustible (diésel) para la maquinaria pesada y retrasos en los despachos de concreto premezclado debido a cortes eléctricos (racionamiento) en las plantas concreteras de la zona.
- **Riesgos Legales y Laborales:**
    - **Sindicatos:** La zona tiene una alta injerencia de los sindicatos de la construcción. El tabulador salarial de la *Convención Colectiva del Sector Construcción* exige bonificaciones y cálculo de pasivos laborales que fluctúan constantemente.

    - **Permisología:** El permiso de habitabilidad y la aprobación de la subestación por parte de Corpoelec pueden demorar entre 3 y 5 meses adicionales tras culminar la obra física.
- **Riesgos Técnicos:**
    - El estudio de suelos es preliminar. Al estar cerca del Río Orinoco, hay sospechas de nivel freático alto que obligaría a cambiar el diseño de las fundaciones (de zapatas aisladas a losa de fundación o pilotaje).

DINÁMICA DEL TALLER (Instrucciones para el Facilitador)

Divide a los participantes en tres grupos. Cada grupo tendrá un rol y un objetivo específico de negociación.

Grupo 1: El Cliente ("Alimentos del Sur C.A.")

Su objetivo: Minimizar los sobrecostos, asegurar que la obra se termine a tiempo para no perder contratos de exportación y evitar asumir la carga del manejo sindical.

- *Inclinación natural:* Buscarán un contrato a **Suma Alzada (Lump Sum)** o un "Llave en Mano".

Grupo 2: La Contratista ("Constructora Guayana EPC")

Su objetivo: Proteger su flujo de caja, no asumir el riesgo de inflación/devaluación, y cobrar por cualquier imprevisto de combustible, electricidad o cambios en las fundaciones.

- *Inclinación natural:* Buscarán un contrato por **Administración Delegada** o **Precios Unitarios** con cláusula de escalatoria estricta.

Grupo 3: La Supervisión / Auditoría (El "Árbitro")

Su objetivo: Garantizar la viabilidad técnica y legal del proyecto. Deben evaluar las propuestas del Grupo 1 y 2 para proponer un esquema híbrido que permita que el proyecto no se paralice.

FASE DE DEBATE Y ROLE-PLAY (45 - 60 minutos)

Los grupos deben reunirse y responder a las siguientes **Preguntas Detonantes**, para luego sentarse a "negociar" frente a toda la sala:

1. **Elección de la Modalidad:** Dada la incertidumbre del estudio de suelos y los problemas eléctricos, ¿qué tipo de contrato es realmente viable sin quebrar al contratista ni dejar al cliente con una obra a medias?
2. **Cláusulas Especiales (Blindaje Legal):**
    - ¿Cómo se redactará la cláusula de pago considerando la brecha cambiaria (BCV vs. mercado)?
    - ¿De quién es la responsabilidad (fuerza mayor o riesgo del contratista) si la obra se detiene 15 días por falta de gasoil para las retroexcavadoras?
    - ¿Cómo se manejará contractualmente la presión por cuotas de empleo del sindicato local?
3. **Anticipos y Fianzas:** En el entorno venezolano, las compañías de seguros exigen garantías extremas para emitir Fianzas de Anticipo o Fiel Cumplimiento. ¿Se otorgará anticipo para congelar precios de materiales? ¿Bajo qué figura (fideicomiso, retención, fianza)?